CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1
94
Carimbado Eletronicamente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0086657-08.2021.8.19.0000
AGRAVANTE: CLÓVIS WANDERLEY PAES BARRETO FILHO
AGRAVADO: SANDRA GARCIA MOURÃO DOS SANTOS E CARLOS GARCIA MOURÃO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR JUAREZ FERNANDES FOLHES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE GARANTIA LOCATÍCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR REQUERIDA PELOS AUTORES, NOS SEGUINTES TERMOS: "*VENHA A CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 03 MESES DE ALUGUEL. APÓS, EXPEÇA-SE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM 15 DIAS, COM INTIMAÇÃO, INCLUSIVE, DE EVENTUAIS OCUPANTES E/OU SUBLOCATÁRIOS. DESCUMPRIDA, INDEPENDENTE DE NOVA CONCLUSÃO, EXPEÇA-SE MANDADO DE DESPEJO*". AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO *RÉU.* DECISÃO QUE SE MANTÉM. AGRAVANTE FOI NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE ACERCA DA EXONERAÇÃO DA NOX FIANÇA, EM 18/08/2021, RECEBENDO O PRAZO DE 30 DIAS PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO (FLS.34– PROC. ORIGINÁRIO). E O ART. 40, § ÚNICO, DA LEI 8.245/91, ESTABELECE QUE "O LOCADOR PODERÁ NOTIFICAR O LOCATÁRIO PARA APRESENTAR NOVA GARANTIA LOCATÍCIA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO." RÉU, ORA AGRAVANTE, QUE SE QUEDOU INERTE, O QUE MOTIVOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 18/10/2021. TAL CIRCUNSTÂNCIA, EM TESE, REFORÇARIA A PERTINÊNCIA DO DEFERIMENTO LIMINAR, EIS QUE O INCISO VII DO § 1º DO ART. 59 TAMBÉM AUTORIZA A CONCESSÃO LIMINAR DA DESOCUPAÇÃO ANTE "O TÉRMINO DO PRAZO NOTIFICATÓRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA APTA A MANTER A SEGURANÇA INAUGURAL DO CONTRATO". EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO POR ESTE RELATOR EM FAVOR DO AGRAVANTE , SUSPENDENDO A ORDEM DE DESALIJO DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA, ENTENDENDO ENTÃO ESTE RELATOR HAVER DÚVIDAS ACERCA DA PERMANÊNCIA OU NÃO DA GARANTIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA QUE AGORA RESTOU PLENAMENTE COMPROVADA. DOCUMENTO JUNTADO PELA AGRAVADA ÀS FLS. 58/59 DESTE AGRAVO, EM QUE REPRESENTANTE DO SETOR JURÍDICO DA NOX FIANÇA AFIRMA, CATEGORICAMENTE, *QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO SE ENCONTRA SEM GARANTIA, NÃO HAVENDO MAIS DÚVIDAS, ASSIM, QUANTO AO ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA.* APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 59 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. *NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FICANDO MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.*

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

JUAREZ FERNANDES FOLHES:9714 Assinado em 09/03/2022 22:15:23
Local: GAB. DES JUAREZ FERNANDES FOLHES

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2 95
Carimbado Eletronicamente

Visto, relatado e discutido o Agravo de Instrumento nº 0054254-83.2021.8.19.0000, **ACORDAM** os Desembargadores da ***Décima Terceira Câmara Cível*** do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL, nos termos do voto do Desembargador Relator, como segue:

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo locatário, **CLÓVIS WANDERLEY PAES BARRETO FILHO,** contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da "***Ação de Despejo por Exoneração da Garantia com pedido de liminar***" que lhe foi ajuizada por **SANDRA GARCIA MOURÃO DOS SANTOS E CARGOS GARCIA MOURÃO DOS SANTOS**, que ***deferiu a liminar de despejo***.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

> "1***. Cuida-se de pedido liminar, formulado nos autos de ação de despejo ajuizada por SANDRA GARCIA MOURÃO DOS SANTOS e CARLOS GARCIA MOURÃO DOS SANTOS em face de CLÓVIS WANDERLEY PAES BARRETO FILHO.***
> ***A priori, constato que o contrato teve início em 24/08/2020, com término previsto para 23/02/2023, ou seja, após o início da pandemia COVID-19, sendo certo que os débitos locatícios remontam aos meses de setembro e outubro/2021, após exoneração da garantia locatícia (fls. 34-37).***
> ***Ademais, registro que se aplica ao caso o disposto no artigo 4º, § único, I da Lei 14.216/2021, de forma que não há óbice ao deferimento da liminar postulada.***
> ***Desta forma, verifico que a hipótese dos autos enquadra-se naquela prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei 8.245/91, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios estando o contrato desprovido de garantias, mediante caução no valor de três meses de aluguel.***
> ***Assim, defiro LIMINARMENTE o despejo, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação.***
> ***Venha a caução correspondente a 03 meses de aluguel. Após, expeça-se mandado de notificação para desocupação voluntária em 15 dias, com intimação, inclusive, de eventuais ocupantes e/ou sublocatários. Descumprida, independente de nova conclusão, expeça-se mandado de despejo.***
> ***2. Em seguida, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, diante do desinteresse da parte autora, bem como considerando a possibilidade de composição amigável das partes a qualquer tempo, independente da presença do juiz/conciliador/mediador.***
> ***3. Destarte, CITE-SE a parte ré, na forma do artigo 246 do CPC, com a nova redação (Lei 14.195/2021).***
> ***4. Com o decurso do prazo para a defesa, certifique-se a tempestividade da contestação e, em já sendo o caso, intime-se a parte autora para que se manifeste em réplica."***

Alega o locatário, ora agravante, em resumo: 1) que preliminarmente, requer seja deferido o efeito suspensivo, ***eis que atualmente está adimplente com suas obrigações locatícias e o despejo liminar vai deixar sua família sem ter onde residir;*** 2)

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
3
96
Carimbado Eletronicamente

que em estando quitados todos os aluguéis e encargos, desde a data do início da locação, não há o que se depositar em juízo; posto que não há débito na presente data; 3) que para evitar questionamentos judiciais ***e em cumprimento ao citado §3º do art.59 da lei,. depositou à disposição do Juízo a quo, o valor das custas judiciais pagas pela Agravada(fls.79, 89 e 120), no importe de R$1.073,96, além dos honorários advocatícios de 10%(dez) por cento sobre o valor débito alegado pela Agravada, qual seja, sobre a quantia de R$4.008,70 (fls.74), o que perfaz o montante de R$400,87 (quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), totalizando R$1.474,83, como determinado pela alínea "d", do inciso II, do artigo 62, da Lei n° 8.245/91***, a comprovar o cumprimento do requisitos necessários à elisão da desocupação liminar, como determinado pelo art. 59, §3º c/c alínea "d", do inciso II, do artigo 62, da Lei n° 8.245/91; 4) que **não há nos autos, como não poderia haver, prova inequívoca de ciência válida do locatário da pretensa exoneração da fiança e concessão de prazo pela Locadora para substituição da garantia**; 5) que a concessão do efeito suspensivo justifica-se diante das imposições legais e premência da sua concessão.

Finaliza requerendo

> ***"...o recebimento e processamento deste Agravo de Instrumento, com seu provimento integral e concessão urgente de tutela de urgência para se determinar a suspensão da decisão hostilizando, revogando a liminar de desalijo até final decisão do presente, pela ausência de débitos locatícios e pela purga da mora, uma vez elidido o desalijo, na forma do art. 59, §3º, da Lei 8.245/91 uma vez ausentes os motivos que ensejaram a decisão hostilizada."***

Decisão deste Relator (índice 000026), ***deferindo o efeito suspensivo apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando, consequentemente, suspensa a ordem liminar de despejo, até o julgamento deste agravo.***

Contrarrazões (índice 000055), com documento de índice 000058**.**

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal com a irresignação do locatário, ora agravante, contra a decisão que, ***com base na alegação de exoneração da garantia e falta de pagamento do aluguel dos meses de setembro e outubro de 2021, deferiu liminarmente o despejo do imóvel, objeto do contrato de locação residencial ora em análise.***

De início, registre-se que, em decorrência da pandemia provocada pelo Corona vírus SARS-CoV-2 (Covid19), o Congresso Nacional editou a Lei 14.216/2021, **suspendendo o cumprimento** de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público,

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
4
97
Carimbado Eletronicamente

urbano ou rural, ***e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245/91, estimulando a celebração de acordos nas relações locatícias***.

A presente Lei suspende, ***até 31 de dezembro de 2021***, os despejos determinados por ações em virtude do não pagamento de aluguel de imóveis comerciais, de até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), **e *residenciais, de até R$ 600 (seiscentos reais*)**, conforme dispõe o art. 4º, § único, I e II do PL nº 827/2020.

> ***Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo Corona vírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.***
>
> ***Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:***
> ***I - R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;***
> ***II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.***

Assim, NÃO SE APLICA ao contrato discutido nos autos as restrições ao despejo previstas no parágrafo único do Art. 4º, da Lei 14.216/2021, tendo em vista que, como declarado pelo agravante em seu recurso, o valor mensal do aluguel corresponde a R$2.004,35, bem acima do limite máximo previsto de R$600,00 para a locação de imóvel residencial.

Quanto ao adimplemento.

Compulsando os autos principais, verifico a existência de depósitos e transferências bancárias feitos em favor da parte agravada/autora, no período em que o locador alega a inadimplência dos valores do aluguel (índices 000140/158).

No entanto, segundo o Juízo (índice 000166), a decisão relativa a liminar de desalijo ***não foi motivada pelo inadimplemento e sim pela FALTA DE GARANTIA.***

Quanto à garantia.

Da leitura dos autos, verifica-se que, para garantia da locação, o réu, ora agravante, efetuou a contratação de ***seguro fiança*** através da Empresa NOX FIANÇA LTDA. , na qual a empresa contratada se comprometeria em efetuar o pagamento de eventuais débitos deixados pelo locatário, advindos do contrato de locação celebrado (fls. 26 – índice 000026 dos autos principais).

Em decorrência da inadimplência do réu, a ***NOX FIANÇA*** procedeu com os pagamentos dos aluguéis inadimplidos por ele, ocasião em que ***notificou o réu e a administradora Expan***, exonerando-se, ***a partir daquela data***, de todas as obrigações contraídas na relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme se observa às fls. 33/34.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
5
98
Carimbado Eletronicamente

Desta forma, não apenas em razão da autorização legal, mas diante dos termos e condições da ***Cláusula 12ª do contrato de locação***, o réu deveria, no prazo de 30 (trinta) dias***, indicar outra garantia locatícia em substituição àquela que se retirou do ajuste, ônus do qual não se desincumbiu.***

O art. 37 da Lei 8245/91 prevê as seguintes garantias exigíveis pelo locador:

> ***"Art. 37- No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:"***
> ***"I - Caução;"***
> ***"II - Fiança;"***
> ***"III - Seguro de fiança locatícia;"***
> ***"IV - Cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento."***
> ***"Parágrafo único – É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação."***

É importante ressaltar que o ***art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91***, disciplina a hipótese na qual será possível, na ação de despejo por falta de pagamento, a concessão de liminar, independentemente da audiência da parte contrária, com a expedição de ordem para que, em quinze dias, ***se dê a desocupação do imóvel locado, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal, verbis:***

> *"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário."*
> *"§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)"*
> ***"IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."***

No caso, a garantia do contrato (fls. 26/32 – proc. Originário 0244724-68.2021.8.19.0001) ***era o seguro fiança.***

Observe-se que o ora agravante foi notificado extrajudicialmente acerca da exoneração da NOX FIANÇA, em 18/08/2021, ***recebendo o prazo de 30 dias para regularizar a situação (fls.34– proc. Originário).***

E o art. 40, § único, da Lei 8.245/91, estabelece que "***O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação***.", tendo o ora agravante, contudo, se quedado inerte, o que motivou o ajuizamento da ação em 18/10/2021.

Tal circunstância, EM TESE, reforçaria a pertinência do deferimento

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
6
99
Carimbado Eletronicamente

liminar, eis que o inciso VII do § 1º do art. 59 também autoriza a concessão liminar da desocupação ante "***o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato***".

Todavia, foi deferido o efeito suspensivo, tendo em vista ter o agravante sustentado que a garantidora da locação efetuou pagamento aos agravados ***no mês em curso, ou seja, em 11/11/2021***, portanto posteriormente à distribuição desta ação, ***a demonstrar a permanência da garantia***.

Nesse sentido, na correspondência de fls. 34 dos autos principais, datada de **18/08/2021**, há a comunicação ao agravante que a *contratação dos Serviços NOX FIANÇA estaria sendo rescindida, exonerando-se a NOX FIANÇA a partir* ***daquela data*** *de todas as obrigações relativas ao Contrato de Locação.*

Entretanto, documentos trazidos pelo agravante suscitaram dúvidas acerca da ***permanência ou não da garantia***, entendo este Relator por suspender a ordem de desalijo determinada na decisão agravada.

Assim, na decisão liminar, este relator considerou que estando o agravante adimplente com o pagamento do débito locatício, e considerando que as correspondências travadas entre o agravante e a garantidora NOX FIANÇA são capazes de suscitar dúvidas sobre a garantia locatícia, e **considerando ainda a gravidade dos efeitos que a decisão agravada é capaz de provocar na vida do agravante e de seus familiares**, forçoso reconhecer que, em sede de cognição sumária, ***e apenas nesse primeiro momento***, ***o locatário/agravante logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo.***

No entanto, as dúvidas foram dissipadas com o documento juntado pela agravada às fls. 58/59 deste agravo, em que Rodrigo Lopes de oliveira, do jurídico da NOX FIANÇA afirma, categoricamente, que o contrato de locação se encontra sem garantia, como se vê:

Fwd: RES: DECLARAÇÃO EXONERAÇÃO GARANTIA

Rodrigo Lopes NOX FIANÇA Camboriú/SC <contato@noxfianca.com.br> 7 de dezembro de 2021 14:48
Para: Bianca Soares <cobranca@expan.com.br>, Jurídico <contato@noxfianca.com.br>
Cc: Contato <contato@ferreiraeborzone.com.br>

Prezada Bianca, boa tarde.

Não há documento atualizado informando a exoneração, pois seguirá a notificação de exoneração enviada na época. Segue anexo a notificação de exoneração encaminhada. Dessa forma, confirmo que o contrato está e permanece exonerado a partir do envio da notificação de exoneração.

Segue o e-mail respondido ontem para atualização da cadeia de e-mails.

Atenciosamente,

Rodrigo Lopes de Oliveira
jurídico
contato@noxfianca.com.br
www.noxfianca.com
NOX FIANÇA

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
7
100
Gabinete Eletronicamente

Destarte, tendo em vista a ***comprovação de que o contrato de locação se encontra sem garantia***, a decisão agravada merece ser mantida.

Outrossim, a decisão atacada não se mostra teratológica e nem contrária à lei ou à prova dos autos, não sendo hipótese de reforma da decisão, conforme entendimento expresso neste Tribunal, em sua súmula 59:

> ***"Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos."***

Destarte, em sede de Agravo de Instrumento, conclui-se que os elementos constantes dos autos dão conta de que a decisão que se pretende reformar foi proferida de forma escorreita, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reforma.

Diante do exposto, VOTO EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ficando, consequentemente, revogada a suspensão da ordem de despejo deferida na decisão liminar deste Relator, mantendo-se, assim, a decisão agravada.

Rio de Janeiro,

DESEMBARGADOR JUAREZ FERNANDES FOLHES
RELATOR

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
17
Carimbado Eletronicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DÉCIMA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0040488-26.2022.8.19.0000
Agravante: LUIZ CLAUDIO FRANCA VELLOZO
Agravados: BAR E LANCHONETE MC TERTULIANO EIRELLI ME e OUTRO

Relator: Desembargador CELSO LUIZ DE MATOS PERES

Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Locação não residencial. Decisão que indeferiu a liminar. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 59, §1º, da Lei 8.245/91, há de ser deferida a tutela de urgência. Débito evidenciado. Pacto desprovido de garantia. Possibilidade de purga da mora até o cumprimento do mandado de desalijo. Deferimento da medida que está condicionado à prestação da caução prevista pelo artigo 59, § 1º, da já citada norma de regência. Por fim, imperioso notar que esta Corte Estadual, há muito, já entendeu pela inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 9.020/20, aos casos de locação não residencial. Recurso provido.

DECISÃO DO RELATOR

(Artigo 932, V do CPC)

1. Recorre tempestivamente **Luiz Claudio Franca Vellozo**, alvejando decisão prolatada pelo **Juízo da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital**, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, que indeferiu o pedido liminar de desocupação do bem, entendendo não evidenciado o perigo na demora, e igualmente prestigiando a oportunização para a purga da mora.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CELSO LUIZ DE MATOS PERES:13773 Assinado em 13/06/2022 15:57:39
Local: GAB. DES CELSO LUIZ DE MATOS PERES

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
18
Carimbado Eletronicamente

2. Sustenta, **em síntese**, estarem presentes os requisitos para concessão da liminar de desocupação do bem locado, apontando que um possível abandono do bem locado reforça seus argumentos de retomada. Aduz que o não recebimento dos alugueres e encargos, bem como a impossibilidade de fruição e gozo do bem traduzem o perigo da demora, invocando precedentes jurisprudenciais que entende em seu favor. Requer a reforma da decisão.

RELATEI. PASSO A DECIDIR.

3. De início, dispenso qualquer manifestação da parte agravada, por não formada a relação processual, e também por constatar que a hipótese dos autos revela controvérsia unicamente de direito, exigindo apenas adequada interpretação de preceito ordinário, sendo desnecessária a análise de qualquer outra prova documental.

4. Conforme se depreende do conjunto probatório produzido nos autos originários, a parte autora, ora agravante, cumpriu rigorosamente todos os requisitos necessários à obtenção da medida liminar prevista no artigo 59, §1° da Lei n.° 8.245/91, demonstrando o inadimplemento parcial dos valores contratados, bem como a ausência das garantias previstas no artigo 37 da mesma norma.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
19
Carimbado Eletronicamente

5. Os alugueres e encargos da locação estão sendo inadimplidos desde o mês dezembro de 2020, de forma que o valor do débito apontado na inicial é de R$74.008,00 (setenta e quatro mil reais e oito centavos). Ademais, o falecimento da fiadora delimita a garantia fidejussória até a ocorrência de tal evento.

6. Logo, há de se respeitar o caráter cogente da norma, que assegura o direito subjetivo da parte à obtenção da tutela de urgência. Aliás, esse é o escopo de celeridade implementado pela Lei n.° 12.112/2009, não havendo que se falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. Sobre o tema, adotando essa mesma orientação, tem se manifestado a Corte Nacional e este Tribunal de Justiça, como se vê dos arestos ora transcritos:

> ***"LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, §1°, DA LEI N.° 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. (...) 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.° 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1°, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4. Recurso especial improvido."*** *(REsp 1207161 / AL - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - DJe 18/02/2011)*

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
20
Carimbado Eletronicamente

> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ESPAÇO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ART. 54 DA LEI DE LOCAÇÕES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 59, § 1°, VIII, DA LEI N° 8.245/1991. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO AO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIR A LIMINAR PRETENDIDA E DETERMINAR, PRESTADA A CAUÇÃO NECESSÁRIA, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RÉU, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DESPEJO, NOS TERMOS DO ART. 59, § 1°, VIII DA LEI N° 8.245/91. RECURSO PROVIDO."*** *(0033039-66.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. RICARDO COUTO - Julgamento: 10/07/2013 - SETIMA CAMARA CIVEL)*

8. Frise-se, por oportuno, **que não restará subtraída a oportunidade de o locatário purgar a mora, o que pode ser realizado até o efetivo recebimento do mandado de desalijo do imóvel, o que se extrai de uma interpretação sistemática do artigo 62, inciso II, com os demais dispositivos da legislação de regência. Qualquer interpretação diversa criaria uma antinomia jurídica, com a subtração de um direito da parte, o que não se revela possível.**

9. Seguindo esta mesma orientação, já se manifestou essa Corte Estadual, como se vê do aresto ora transcrito:

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
21
Carimbado Eletronicamente

> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO LIMINAR DO DESALIJO. INADIMPLËNCIA COMPROVADA. Ação de despejo proposta por falta de pagamento. Decisão que deferiu liminarmente a desocupação do imóvel. Depósito de valor pela parte agravante com o fito de garantir o Juízo e suspender a ação por estar discutindo os valores cobrados em demanda por ele ajuizada. Para o decreto de despejo liminar tem que estar comprovada alguma das hipóteses elencadas no art. 59,§ 1º, da Lei de Locações, sendo que o decreto de desalijo só poderá ser elidido com a purga da mora. Nesse diapasão, demonstrada a existência do débito locatício, e não tendo o locatário efetuado o pagamento do valor cobrado, correta a decisão que deferiu a liminar para a desocupação do imóvel. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC."*** *(0068600-20.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 31/01/2014 - SEXTA CAMARA CIVEL)*

10. No que se refere à necessidade de prestação de caução, porém, nos termos da lei de regência, o deferimento da medida está **obrigatoriamente condicionada** a sua efetiva realização, o que dispensa maiores considerações a respeito do tema.

11. Por fim, imperioso notar que esta Corte Estadual, há muito, já entendeu pela inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 9.020/20 aos casos de locação não residencial. A medida visa resguardar a saúde da coletividade, a partir da manutenção dos indivíduos em suas residências, a fim de obstar o progresso da pandemia de COVID-19.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
22
Carimbado Eletronicamente

12. A parte ré é pessoa jurídica, que desenvolve atividade econômica no imóvel, sendo imperioso frisar que o Supremo Tribunal Federal vem sedimentando posicionamento de que os negócios jurídicos privados devem seguir as regras previstas na Lei Federal nº 14.010/2020, norma a mitigar a competência complementar dos estados para legislar. Tal norma, em seu artigo 9º, suspendeu as ordens de despejo tão somente até a data de 30 de outubro de 2020.

13. Seguindo a mesma orientação, veja-se precedente firmando no âmbito deste Tribunal de Justiça:

> ***"Agravo de instrumento. Ação de despejo. Denúncia vazia. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que deferiu o pedido de expedição do mandado de despejo. Inaplicabilidade da Lei Estadual 9.020/2020 à hipótese. Demanda que se refere à locação comercial. Inexistência de óbice ao deferimento da expedição do mandado de despejo. Ademais, embora o STF venha entendendo que os negócios jurídicos privados devem seguir as regras previstas na Lei Federal nº 14.010/2020, norma a mitigar a competência complementar dos estados para legislar, o artigo 9º da referida lei suspendeu tão somente as liminares de despejo até a data de 30 de outubro de 2020. Caso em que não se verifica, portanto, qualquer óbice à expedição do mandado de despejo. Manutenção da decisão agravada. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.'*** *(0044407-57.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 25/08/2021 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)*

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
23
Carimbado Eletronicamente

14. Assim sendo, **DOU PROVIMENTO AO RECURSO**, **na forma do artigo 932, V do Código de Processo Civil, para deferir a liminar pretendida e determinar, após prestada a caução necessária, nos termos do artigo 59, § 1°, da Lei 8.245/91, a expedição do mandado de notificação para desocupação voluntária da parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Esclareça-se, por oportuno, a possibilidade de purga da mora até o recebimento do mandado liminar de despejo.**

Publique-se.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022.

Desembargador **CELSO LUIZ DE MATOS PERES**
Relator

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
45
Carimbado Eletronicamente

Agravo de Instrumento nº: 0006260-25.2022.8.19.0000

Agravante: BARRA FLEX WAREHOUSE EMPREENDIMENTOS LTDA

Agravado: WEST VONE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI

Relatora: Desembargadora Nádia Maria de Souza Freijanes

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES DA PARTE AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E FRUSTRADA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO EM SEDE RECURSAL. QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 9.020/2020 QUE É IMPERTINENTE NO MOMENTO, ANTE O RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA ALUDIDA LEI ATÉ QUE O PLENÁRIO DO STF JULGUE O MÉRITO DA RECLAMAÇÃO 45319. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 9.020/2020 À LOCAÇÃO COMERCIAL. SUSPENSÃO DOS DESALIJOS QUE SE LIMITAM ÀS LOCAÇÕES RESIDENCIAIS. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI Nº 14.010/20, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, CONTUDO, A NORMA TEVE VIGÊNCIA LIMITADA ATÉ 30/10/2020 E SEQUER CONSTITUI ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES:16590 Assinado em 15/06/2022 15:02:45
Local: GAB. DES NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
46
Carimbado Eletronicamente

TUTELA RECURSAL. INAPLICÁVEL, AINDA, AO CASO EM EXAME A SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI 14.126/2021 POR NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, VALOR DO LOCATIVO COMERCIAL LIMITADO A R$1.200,00. DEVIDAMENTE COMPROVADO O INADIMPLEMENTO E A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO CONTRATO, CABÍVEL O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 59, §1º, INCISO IX DA LEI 8.245/91. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento em referência, em que constam como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, por unanimidade, em **DAR PROVIMENTO** ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, datado e assinado digitalmente.

NÁDIA MARIA DE SOUZA FREIJANES
Desembargadora Relatora

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
47
Carimbado Eletronicamente

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por **BARRA FLEX WAREHOUSE EMPREENDIMENTOS LTDA**, contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, que, nos autos da ação de Despejo por falta de pagamento (Processo nº 0049514-55.2021.8.19.0203), indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

> "A Lei Estadual n.º 9.020/20 teve sua eficácia restabelecida por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação (RCL) 45319, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
> Logo, considerando a vigência da norma em questão, que, em seu art. 1º, determina a suspensão de toda e qualquer ordem de despejo enquanto perdurar a pandemia ocasionada pelo COVID-19, indefiro, pelo menos por ora e em virtude da pandemia, a liminar pretendida.
> Não obstante a nova sistemática do CPC, deixo de designar audiência, em virtude do ínfimo percentual de acordos realizados, nada impedindo que a parte ré, caso tenha interesse, solicite sua designação para a formulação de proposta de acordo à parte autora.
> Cite-se para responder em 15 dias, dando-se ciência a sublocatários e ocupantes.
> Constem do mandado as advertências de lei (CPC, arts. 334 e 344).
> Intime-se."

Em suas razões recursais (index 2), o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento do pedido liminar *inaudita altera pars* para desocupação ter sido indeferido, com fundamentado na Lei Estadual 9.020/20, a qual possui vícios formais e materiais que maculam sua validade diante da

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
48
Carimbado Eletronicamente

Constituição Federal, pois invade matéria de competência privativa da União, afrontando ainda princípios constitucionais da propriedade privada, da livre competência e livre iniciativa.

Aborda que o regramento estadual trata de matéria típica de Direito Civil, uma vez que aborda a relação locatícia entre a locadora e o locatário do imóvel, regulada inclusive pela específica Lei de Locações.

Pontua tratar-se de locação comercial de loja em shopping center, que possui regramento ainda mais específico do que a locação residencial comum, conforme dispõe o artigo 54 da Lei do Inquilinato

Destaca ainda que, ao observar o artigo 2º da Lei Estadual 9.020/20, é possível concluir que o legislador estadual tinha como objetivo suspender despejos e/ou remoções de locações residenciais, de modo que não se aplicaria esse regramento ao presente feito.

Por essas razões, defende a não aplicação da aludida lei estadual ao caso em tela, uma vez que, além de ela possuir evidente vício de inconstitucionalidade formal e material, não parece ser aplicável a uma locação comercial de loja de shopping center.

Invoca a observância das regras previstas na Lei 8.245/91 ao caso em exame, notadamente a disposta no artigo 59, §1º, IX da aludida lei, que garante a concessão de liminar para desocupação do imóvel, independentemente da manifestação da parte contrária.

Aduz que na ação originária é discutido o contrato celebrado entre as partes, que não foi honrado pela parte agravada, visto que não realizado o pagamento dos aluguéis e encargos, somado ao fato do contrato carecer de quaisquer das garantias locatícias dispostas no artigo 37 da Lei 8.245/91, pois

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
49
Carimbado Eletronicamente

embora conste um título de capitalização como garantia, o referido título jamais foi apresentado.

Acrescenta ter requerido na petição inicial que o seu crédito fosse dado em caução, porquanto a caução a ser prestada corresponde a quantia de R$8.316,99 que é muito inferior ao crédito a receber equivalente a R$44.782,35, além dos honorários advocatícios e custas judiciais, na data do ajuizamento da demanda.

Requer a concessão a tutela recursal por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida pretendida, além da flagrante infringência à Lei 8.245/91.

Concessão da tutela recursal no index 16.

Ordenada a intimação da parte agravada, a teor do disposto no inciso II do artigo 1.019 do CPC, o resultado da diligência restou negativo pelo motivo "mudou-se", consoante index 35.

É o breve relatório.

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De plano, consigno que não obstante a exigência da intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões (artigo 1.019, inciso II do

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
50
Carimbado Eletronicamente

CPC), tal comando não deve impedir, o exame do agravo de instrumento interposto, nas hipóteses em que se revela a não angularização da relação jurídica processual em 1º grau e frustrada a tentativa de intimação da parte agravada nesta sede recursal, como no caso em exame.

Da leitura da inicial dos autos originais, infere-se que a parte autora ajuizou ação de despejo de imóvel não residencial, pleiteando deferimento da liminar para desocupação imediata do imóvel, tendo fundado o pedido no inadimplemento do locatário quanto aos aluguéis e demais encargos.

Pretende o agravante a reforma da decisão, sob a invocação da inaplicabilidade da Lei Estadual 9.020/20 ao caso em exame, por se tratar de locação não residencial, além da aludida lei possuir vícios formais e materiais que maculam sua validade diante da Constituição Federal.

Com relação ao questionamento da constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.020/20, tem-se que a decisão proferida em 23/12/2020 pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação 45319, que restabeleceu a vigência da aludida lei até que o plenário do STF julgue o mérito da reclamação, por entender que as medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia são matéria de competência legislativa concorrente, não havendo hierarquia entre os entes da federação, não restou revogada pela recente decisão proferida (01/12/2021) pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 (ADPF), a qual apenas deferiu o pedido de extensão da medida cautelar anteriormente concedida, sendo, pois, no momento, impertinente o aludido questionamento.

Lado outro, assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual nº 9.020/20 ao caso tem tela, na medida em que a suspensão de despejo nela prevista, limita-se tão somente às locações residenciais, sem incidência sobre as locações comerciais, a saber:

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
51
Carimbado Eletronicamente

Art.1º. Ficam suspensos todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), declarado pelo DECRETO nº 46.973, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
Parágrafo único. As disposições contidas no caput aplicam-se exclusivamente a situações de litígio em relação à ocupação de imóveis, que antecedem a data de publicação desta Lei.

Art.2º. Ficam suspensas a aplicação e cobrança de multas contratuais e juros de mora em casos de não pagamento de aluguel ou das prestações de quitação dos imóveis residenciais, havendo comprovada pela parte devedora o seu absoluto estado de necessidade durante o estado de calamidade pública ou em virtude da situação de calamidade.

Art.3º. Estas medidas são válidas enquanto vigorar o estado de emergência na saúde pública do Estado do Rio de janeiro em razão do novo Coronavírus (COVID-19).

A proposta legislativa da referida lei estadual demonstra, de forma inequívoca, a intenção do legislador de reduzir a circulação de pessoas nas cidades e preservar as famílias de despejos e remoções forçadas, bem como de se evitar que as famílias sejam obrigadas a compartilhar habitação com outras famílias e, em casos extremos, a morarem na rua, consoante justificativa apresentada no projeto da referida lei, a qual, inclusive, já perdeu sua eficácia em razão da não renovação pela ALERJ do estado de calamidade pública, que perdurou até 01/07/2021.

Assim, inequívoco que a referida legislação estadual visa claramente à proteção de núcleos familiares.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
52
Carimbado Eletronicamente

Além disso, para o caso em comento, há incidência da regra prevista na Lei nº 14.010/20, que instituiu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, sendo certo, ainda que o artigo 9º da aludida lei que proibiu o cumprimento de ordens liminares de despejo proferidas com fundamento no artigo 59, §1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da lei nº 8.245/91, teve sua vigência limitada ao dia 30 de outubro de 2020 e sequer constitui óbice ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Da mesma forma, também inaplicável ao caso a suspensão prevista na Lei 14.126/2021, que estabeleceu medidas excepcionais em virtude do estado de emergência decorrente da COVID-19 até 31/12/2021, na medida que a suspensão de que trata essa nova lei diz respeito apenas a medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulta em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão da liminar em ação de despejo de que trata a Lei 8.245/91, porquanto o beneficio somente alcança contratos cujo aluguel mensal é de até R$600,00, para imóveis residenciais, e de até R$1.200,00 para imóveis não residenciais.

Evidente, pois, que o agravado não atende aos requisitos legais específicos na Lei 14.126/2021, a obstar a concessão da medida pleiteada.

Por outro lado, o artigo 59, §1º, inciso XI, da Lei 8245/91 prevê que nas ações que possuem exclusivamente o fundamento da falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar, sem a oitiva da parte contrária, determinando-se a desocupação do imóvel pelo locatário, no prazo de quinze dias.

Exige-se, ainda, que o locador preste caução equivalente a três meses de aluguel, e que o contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91. Confira-se:

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
53
Carimbado Eletronicamente

> Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
>
> § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
> (...)
> IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Na espécie, restando evidente o inadimplemento da parte agravada por mais de um ano e estando o contrato desprovido de garantias, bem como o valor da caução (R$8.316,99) ser muito inferior ao crédito a receber equivalente a R$44.782,35, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores para a tutela de urgência.

Outrossim, oportuno destacar que o artigo 59, §3º da Lei 8.245/91 prevê a possibilidade de o locatário evitar a rescisão da locação e afastar a liminar de desocupação se, no prazo de 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel, efetuar o depósito judicial do valor integral do débito.

Dessa forma, diante da inaplicabilidade da Lei Estadual nº 9.020/2020 ao caso e presentes os requisitos para a concessão da liminar, a decisão atacada deve ser reformada.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
54
Carimbado Eletronicamente

Por tais argumentos, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E CONFIRMAR A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA NO INDEX 16.**

Rio de Janeiro, datado e assinado digitalmente.

NÁDIA MARIA DE SOUZA FREIJANES
Desembargadora Relatora

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
66
Carimbado Eletronicamente

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Décima Sexta Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 0094192-85.2021.8.19.0000
Agravantes: Nélia Paula Ferreira de Almeida e outro
Agravado: Wilson Texeira de Mesquita Filho
Desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto

ACÓRDÃO

Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Contrato de locação residencial desprovido de caução idônea. Inadimplemento que persiste há mais de três anos. Decisão que defere o pedido liminar de despejo *inaudita altera pars*. Inconformismo que não prospera.

1. Devidamente comprovados o inadimplemento e a ausência no contrato de locação de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91, de rigor o deferimento da medida liminar de despejo, *inaudita altera pars*, com fundamento no artigo 59, § 1º, inciso IX, daquela mesma lei.

2. Ausências provas mínimas da versão trazida pelos agravantes no sentido que o contrato de locação traduzia, na verdade, uma promessa de compra e venda a prazo. Narrativa que demanda aprofundamento probatório, mas que, diante da pouca credibilidade, não justifica a revogação da medida liminar.

3. Inquilina que não paga qualquer valor a título de aluguel desde 2017, totalizando a dívida de R$ 55.021,92.

4. Inaplicabilidade da Lei 14.216/21, que veda a concessão de medida liminar de despejo até 31 de março de 2022, por força de decisão proferida na ADPF 828, se o aluguel mensal em muito supera os R$ 600,00 previstos no artigo 4º, parágrafo único, inciso I, da referida lei.

5. Inadimplemento que, ademais, teve início muito antes da pandemia, o que afasta o requisito legal, mantido pelo

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ
EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO:16585 Assinado em 06/05/2022 14:00:14
Local: GAB. DES EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
67
Carimbado Eletronicamente

Supremo de que a incapacidade de pagamento do aluguel e demais encargos sem prejuízos da subsistência familiar é resultado de alteração da situação econômico-financeira decorrente da pandemia.
6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deste **Agravo de Instrumento nº 0094192-85.2021.8.19.0000**, em que são agravantes Nélia Paula Ferreira de Almeida e outro e agravado Wilson Texeira de Mesquita Filho.

ACORDAM os Desembargadores da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em **negar provimento ao recurso**, na forma do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nélia Paula Ferreira de Almeida e outro contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, nos autos de ação de despejo proposta por Wilson Texeira de Mesquita Filho:

(...) 2. Considerando a probabilidade do direito que se pretende antecipar, que decorre do contrato de locação firmado e da configuração de hipótese contemplada pelos artigos 59 e 60 da Lei n. 8245/91, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se depreende da permanência injustificada do locatário no imóvel, e, ainda, a prevalência do direito da parte autora quando ponderado com o perigo de irreversibilidade dos efeitos dessa decisão, entendo presentes os requisitos legais do artigo 59 da Lei c/c artigo 300 do CPC e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTE ANTECIPADA, determinando que a parte ré desocupe o

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
68
Carimbado Eletronicamente

imóvel locado no prazo de 15 dias corridos, na forma do artigo 59, parágrafo 1º da Lei.

Em suas razões recursais, narram os agravantes, em síntese, que as partes, em junho de 2009, celebraram promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, pelo valor de R$ 80.000,00, que seria pago da seguinte forma: R$ 20.000,00 a título de sinal, em duas parcelas mensais de R$ 10.000,00 cada uma; e o restante, R$ 60.000,00, por meio de financiamento imobiliário. Contudo, alegam que em razão de diversas irregularidades na documentação e do precário estado de conservação do imóvel, isto é, por culpa do promitente vendedor, não lograram obter a concessão da carta de crédito.

Contam que, mesmo diante disso, decidiram dar continuidade ao negócio jurídico de compra e venda, ficando ajustado que o saldo de R$ 60.000,00 que seria pago por meio de financiamento, agora seria quitado mensalmente, tal qual um aluguel, sendo esta a razão, aliás, para a celebração do contrato de locação acostado com a inicial.

No entanto, alegam que mesmo após a quitação do preço por meio das prestações mensais e dos custos com a regularização do imóvel, o autor não cumpriu o acordado e, claramente arrependido da venda, propôs a presente ação de despejo a fim de ser reintegrado na posse do imóvel alienado sem ser compelido a ressarcir todos os gastos que tiveram com a aquisição e regularização do bem. Pedem a concessão de efeito suspensivo.

Pela decisão de fls. 15/18 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 37.

É o relatório.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
69
Carimbado Eletronicamente

VOTO

A norma do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, introduzido pela Lei 12.112/2009, estabeleceu expressamente a possibilidade do deferimento da medida liminar de despejo, ***independentemente da oitava da parte contrária***, nas hipóteses de ***falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo***.

E o parágrafo 3º do referido dispositivo legal dispõe ainda que, nesses casos, ***poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62***.

In casu, as partes celebraram contrato de locação residencial por escrito, pelo prazo de 12 meses, com início em 15 de fevereiro de 2011 e término no dia 15 de fevereiro de 2012, sem que tenha sido prestada qualquer garantia (fls. 24/25). Por outro lado, o débito não é refutado pelos agravantes, que tampouco pretendem purgar a mora.

Desta feita, atendidos os requisitos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, evidenciado o direito pelas provas documentais trazidas e a urgência do agravante de obter a posse direta de seu imóvel em razão da falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação há pelo menos três anos, de rigor a concessão da medida liminar de despejo.

Veja-se, por oportuno, que não existem provas mínimas de que as partem tenham, de fato, pactuado o pagamento da promessa de compra e venda em prestações, sobretudo prestações nominadas claramente de aluguel, conforme

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
70
Carimbado Eletronicamente

diversos recibos juntados pelos próprios réus. E a informalidade parece não encontrar razão de ser nos diversos pactos celebrados entre as partes, pois todos os negócios jurídicos até então firmados – promessa de compra e venda, recibo de pagamento de sinal e contrato de locação – foram adequadamente documentados. A única exceção, como querem fazer crer os agravantes, é esse suposto acordo de quitação da quantia de R$ 60.000,00 em prestações mensais, sucessivas e variáveis ano a ano (porque os alugueres, ao que consta, eram corrigidos anualmente).

Chama a atenção deste Relator, é verdade, o destino dado ao sinal entregue pelos agravantes, de R$ 20.000,00. Contudo, nem isso permite concluir que **o contrato de locação firmado dois anos após a tentativa frustrada de celebração de promessa de compra** seja, na verdade, uma continuação simulada deste último, porque, repise-se, absolutamente nenhum documento trazido pelos agravantes sinaliza nesse sentido. Não há provas escritas, recibos, correspondências eletrônicas, mensagens de celular, nada que sugira que os agravantes pagavam parcelas de um financiamento particular e não alugueres contratualmente ajustados. Tal narrativa não dispensa, assim, o necessário aprofundamento probatório, mas que, diante da pouca credibilidade, não justifica a revogação da medida liminar.

Também não pode a agravante lançar mão da proteção de que cuida a Lei Estadual 9.020/2020, que determina a suspensão de ***todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus*** (artigo 1º, *caput*) desde que ***a ocupação do imóvel anteceda à data de publicação da lei*** (parágrafo único), porque o inadimplemento, aqui, remonta a idos de 2017, ou seja, mais de três anos antes da pandemia.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
71
Carimbado Eletronicamente

A mesma lógica aplica-se à novíssima Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021, que veda a concessão de medida liminar de despejo até 31 de março de 2022, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do pedido liminar formulado na ADPF 828/DF. Isso porque a referida lei traz requisitos ainda mais específicos para o caso, quais sejam, (i) que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar; e (ii) que o aluguel ajustado entre as partes não seja superior a R$ 600,00 (artigo 4º, *caput* e parágrafo único, inciso I).

In casu, nem uma coisa nem outra ficou demonstrada, porque a dívida locatícia, repise-se, teve início em data anterior à pandemia, não havendo qualquer prova de que a situação financeira da locatária tenha se agravado após a crise sanitária, ônus esse que lhe cabia; e porque o último aluguel pago pela agravante, em 2017, correspondia a R$ 700,00, ou seja, superior ao teto fixado em lei e mantido pelo Supremo[1].

Sem mais, voto pelo **desprovimento do recurso** para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2022.

EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO
Desembargador Relator

[1] ***"Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei nº 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tanto por uma postura de deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). No caso, a Lei nº 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia e cabe ao Poder Judiciário observá-los***". (ADPF 828/DF)

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ